

1003033-98.2020.8.26.0286
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Dever de Informação
Magistrado: Andrea Leme Luchini
Comarca: Itu
Foro: Foro de Itu
Vara: 1ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 16/05/2022

... a suposta prisão em flagrante, por tráfico de entorpecentes, de um de seus funcionários. Afirma que a notícia é inverídica e desabona sua honra e imagem perante terceiros, razão pela qual ingressou com a presente ação. Requer, em sede de tutela antecipada, seja a parte ré compelida a excluir os perfis indicados na inicial (Fiscalizando Itu, URL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itu
Foro de Itu
1ª Vara Cível
Rua Luiz Bolognesi, s/n, Itu - SP - cep 13301-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003033-98.2020.8.26.0286 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1003033-98.2020.8.26.0286
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Dever de Informação
Requerente:
Canal Itu Tv Ltda
Requerido:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea Leme Luchini

Vistos.

CANAL ITU TV LTDA. ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Alega o autor, em apertada síntese, que entre os dias 13 e 18 de maio de 2020, os perfis identificados como "Fiscalizando Itu", "Direita Itu", "Fábio A. Santos" e "Fábio A. Santos II", postaram na rede social "facebook" notícia sobre a suposta prisão em flagrante, por tráfico de entorpecentes, de um de seus funcionários. Afirma que a notícia é inverídica e desabona sua honra e imagem perante terceiros, razão pela qual ingressou com a presente ação. Requer, em sede de tutela antecipada, seja a parte ré compelida a excluir os perfis indicados na inicial (Fiscalizando Itu, URL <https://www.facebook.com/Fiscalizando-Itu-101715801350613/>), Direita Itu - SP, URL <https://www.facebook.com/renovaitu/>), e dos perfis Fábio A. Santos, URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100032915022046> e, Fábio A. Santos II, URL <https://www.facebook.com/fabio.a.santosii>, bem como a informar os dados necessários para identificação dos responsáveis pelos respectivos perfis e publicações. Alternativamente, pleiteia a exclusão de todo o conteúdo ofensivo das publicações listadas na petição inicial. Acompanham a inicial os documentos de pgs. 16/76. Nos termos da decisão de pgs. 80/82, o pedido de tutela foi deferido em parte para que o requerido providenciasse os dados necessários à identificação dos usuários vinculados às publicações.

O réu foi citado (pgs. 88) e acostou aos autos os documentos de pgs. 110/196 a fim de comprovar o cumprimento da liminar.

Às pgs. 199/223 ofereceu contestação, aduzindo perda superveniente do objeto com relação ao perfil – URL <https://www.facebook.com/fabio.a.santosii>, que se encontra desabilitado desde 11/06/2020, bem como do conteúdo

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248808169559682&set=a.110197083420792&type=3&eid=ARAUQnnWvT58LhM6JMVFGrgsPoVi0V7jSfG7JT7WJA-m6v-Iq7wSKu9qE2on8pyOM95rNQL2KRkpsLDt>, que já se encontra

permanentemente deletado. No mérito discorreu sobre as políticas e termos de uso dos serviços da plataforma, enfatizando a segurança dos usuários. Pontuou que é tarefa do Poder Judiciário proceder à análise do conteúdo divulgado na internet para, somente então, determinar ou não sua exclusão, notadamente em observação a preceitos constitucionais que tratam dos direitos de liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, e do direito fundamental de proteção à honra. Sustentou que o conteúdo compartilhado na plataforma é de responsabilidade exclusiva do usuário, conforme termos de serviço a que adere ao criar o perfil, assim como a eventual retratação. Alega, outrossim, que, nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet, cabe ao Poder Judiciário ordenar a remoção de publicação que entender ilícita, por ordem específica com indicação da URL respectiva. Alegou ainda ser desarrazoada a exclusão de perfil na sua totalidade, ponderando pelo deferimento apenas da exclusão da publicação de conteúdo ofensivo, se o caso. Ao final, pugnou pelo afastamento da condenação em verbas de sucumbência. Juntou documentos (pgs. 224/225).

Réplica às pgs. 229/230.

Instadas as partes a se manifestar sobre o interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, bem como na produção de provas, o autor pugnou pela complementação das informações prestadas pelo réu para que forneça a “porta lógica” a fim de permitir aos provedores de acesso a identificação e dados dos usuários.

Pleiteou ainda a expedição de ofício à autoridade policial a fim de provar a inexistência de crime praticados por seus funcionários (pgs. 239/240).

O réu apontou a desnecessidade do fornecimento da “porta lógica”, notadamente porque os IPs disponibilizados nestes autos, foram fornecidos na versão IPv6 e são suficientes para identificação dos usuários. Pugnou pelo julgamento antecipado do feito (pgs. 241/249).

Sobreveio decisão de pgs. 250/251 por meio da qual restou reconhecida a perda superveniente do objeto com relação ao perfil “Fábio A. Santos II” e do conteúdo identificado às pgs. 201. Restou determinada, na mesma oportunidade, que o autor se manifestasse sobre o interesse na expedição de ofícios aos provedores de conexão, tendo em vista os IP's fornecidos pelo requerido e, ainda, especificar os termos das informações que pretendia obter perante à Autoridade Policial.

O autor informou que os perfis Fábio A. Santos - URL

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100032915022046>; e, Fábio A. Santos II - URL <https://www.facebook.com/fabio.a.santosii> não estão mais disponíveis na rede social Facebook. Manifestou-se, outrossim, sobre o interesse na expedição de ofícios às operadoras Claro S.A., TIM S.A. e Telefonica Brasil S.A.

O pedido foi deferido (pgs. 269) e vieram aos autos os ofícios de pgs. 276/277, 278/284 e 286/287.

As partes pugnaram pelo julgamento da ação (pgs. 293/294 e 295).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, I do CPC, por se tratar de matéria de direito e as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

No presente caso, o autor pretende a exclusão de perfis e publicações indicados na inicial, bem como a obtenção de informações relativas aos respectivos registros de acesso dos IP's, e dos dados de cadastro dos usuários responsáveis pelos perfis e publicações, que veicularam na rede social requerida notícia inverídica que desabona sua honra e imagem perante terceiros.

Com efeito, é indiscutível a preocupação do Constituinte de 1988 com a defesa da

honra e imagem, seja da pessoa física como da pessoa jurídica, a ponto de tê-la inserido como direito fundamental (art. 5º, X, CF/88).

Por outro lado, preocupou-se também em erigir a livre manifestação de pensamento à categoria de direito fundamental (art. 5º, IV e IX, CF/88).

No caso concreto, verifica-se conflito entre dois princípios constitucionais, quais sejam, o direito a honra e imagem da pessoa e a liberdade de expressão de pensamento, de modo que se impõe o equilíbrio entre ambos, o que deve se dar a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, já que inexiste antinomia entre princípios constitucionais.

Dessa forma, de um lado temos a parte autora que visa proteger sua honra e imagem (art. 5º, X, CF/88), requerendo que a parte ré retire de sua plataforma perfis e publicações com conteúdo ofensivo capazes de macular sua imagem.

Por outro lado, há o direito dos respectivos usuários de ter resguardada sua livre manifestação de pensamento (art. 5º, IV e IX, CF/88).

Pois bem, a livre manifestação do pensamento não é um direito absoluto, sofrendo limitações que devem atender as peculiaridades do caso concreto, devendo o juiz valorar com prudência, segundo as circunstâncias do caso, qual direito deve sucumbir, em uma relação de precedência condicionada.

No presente caso, o autor alega que a postagem replicada em rede social contém notícia falsa, ao imputar a um de seus funcionários, conduta criminosa.

No entanto, analisando o conflito de direitos fundamentais existente, pela ótica do princípio da proporcionalidade, após a análise de conjunto probatório, verifica-se que a alegada inveracidade das postagens em questão não foi demonstrada pela parte autora.

Nesse aspecto, o autor trouxe aos autos apenas certidões criminais de pessoas que alega ser seus funcionários (págs. 74/76), o que não permite saber se, de fato, houve prisão em flagrante de algum preposto da empresa e, mais, se a notícia é realmente inverídica.

Vale acrescentar que, a publicação em comentário noticia um fato policial, com cunho meramente informativo, próprio de reportagem jornalística e, sem cunho jocoso ou comentário apto a manchar a imagem do autor que, a princípio configura regular exercício dos direitos à liberdade de imprensa, de expressão e à informação.

Frise-se que, o autor, ao ser instado a especificar os termos das informações que pretendia obter perante a autoridade policial, para comprovar a inexistência do suposto crime cometido por um de seus funcionários, pleiteou somente a expedição de ofício às operadoras de conexão.

E, a prova da falsidade da informação, cabia ao autor, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 473, I do CPC.

Por conseguinte, o pedido de exclusão dos perfis indicados na inicial é improcedente.

Destarte, a ação comporta provimento em parte, na esteira da decisão inicial de pgs. 80/82, apenas para que o réu seja compelido a fornecer os dados necessários para identificação dos usuários responsáveis pelos perfis e pelas publicações, para futura e eventual responsabilização a ser pleiteada pela via adequada.

Vale dizer que, quanto aos pedidos de exclusão dos perfis Fábio A. Santos - URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100032915022046>; e, Fábio A. Santos II - URL <https://www.facebook.com/fabio.a.santosii>, bem como da publicação constante da URL <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248808169559682&set=a.110197083420792&type=3&eid=ARAUQnnWvT58LhM6JMVFGrgsPoVi0V7jSfG7JT7WJA-m6v-Iq7wSKU9qE2on8py0M95rNQL2KRkpsLDt>, houve a perda superveniente do objeto, haja vista a decisão de pgs. 250/251, e as informações constantes nos autos sobre a exclusão dos respectivos perfis e publicação não estão mais disponíveis na rede social (pgs. 254/255).

Com relação à identificação dos usuários, os ofícios acostados aos autos às pgs. 278/284 e 286/287, juntamente com o link indicado às pgs. 289, permitem a identificação pleiteada.

Em caso semelhante ao dos autos, já decidiu a Corte Bandeirante sobre o fornecimento de dados aptos à identificação de usuários:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNET - PROVEDOR - REDE SOCIAL.

Determinação para o restabelecimento da conta de usuário e indicação dos dados do usuário ofensor. Vedação constitucional ao anonimato (CF, art. 5º, inc. IV). Providência que deve ser adotada apenas mediante determinação judicial, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), como é o caso desses autos. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO." (TJSP; Apelação Cível 1118610-03.2020.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022).

Por fim, não há falar em isenção do réu à condenação nas verbas de sucumbência, vez que, ainda que não tenha oferecido resistência quanto ao fornecimento de documentos necessários à identificação dos usuários, insurgiu-se quanto ao pedido de exclusão dos perfis que, a seu ver, não guarda proporção com os princípios constitucionais que permeiam os fatos narrados na exordial.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC, para que o réu seja compelido a fornecer ao autor os dados que possibilitem a identificação dos usuários descritos na inicial, que considero cumprida diante das informações trazidas às pgs. 110/195 e ofícios de pgs. 278/284, 286/287 e link de pgs. 289. Por conseguinte, torno definitiva a liminar concedida.

Sucumbentes reciprocamente, arcarão as partes com 50% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R\$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Itu, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA